

1500061-43.2018.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterro

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2009519/2018 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 820205 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO,

2219/18/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2009519 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TAUBATÉ

Foro de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, Centro, Taubaté/SP

cep 12020-070

TERMO DE AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS ART. 28, INC. I, DA LEI Nº 11.343/2006

Processo Digital nº

1500061-43.2018.8.26.0618 Controle: 2018/001159

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2009519/2018 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 820205 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO,

2219/18/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2009519 - DISE- DEL.SEC.TAUBATE, 2219/18/516

- DISE- DEL.SEC.TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gleidson da Silva

Aos 11 de fevereiro de 2022, às 14h00, nesta cidade e Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo, realizou-se audiência por meio de teleconferência mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e nº

317/2020, em razão do restabelecimento das atividades jurisdicionais presenciais de forma gradual determinado pelo Provimento CSM nº 2564/2020, com vigência a partir de 27/07/2020, e da manutenção das restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia de covid-19. Presentes ao ato remotamente o(a) MM^(a).

Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté, Excelentíssimo(a)

Senhor(a) Doutor(a) Cláudia Calles Novellino Ballesterro, comigo Eloy Nogueira,

Coordenador a seu cargo, ao final nomeado(a), e o(a) sentenciado(a) Gleidson da

Silva. Iniciados os trabalhos, o(a) sentenciado(a) Gleidson da Silva foi

advertido(a) sobre os efeitos das drogas, em atenção ao disposto no inc. I do art.

28 da Lei nº 11.343/06, tomando expressa e efetiva ciência de que:

O porte de drogas para uso pessoal é infração legalmente prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; implica na imposição de medidas de ordem penal e a reiteração da conduta pode importar em sancionamentos gradativamente mais gravosos;

O uso de drogas traz consequências físicas e psicológicas ao usuário, sendo conhecida causa de desencadeamento de doenças e de diminuição da capacidade intelectual e sensorial, prejudicando a saúde geral do indivíduo; ocasiona desagregação familiar e prejuízos ao convívio social e propicia o envolvimento do usuário com a criminalidade: tanto própria, i) por não ser rara a condenação de agentes pela prática de infrações penais justamente para possibilitar a manutenção do consumo de drogas, como alheia, ii) pois o uso de drogas favorece e está estritamente vinculado com o tráfico ilícito, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos.

Encerrada a advertência, declarou o(a) sentenciado(a) que nada tinha a opor a respeito do exposto, manifestando ciência de todas as consequências do uso de drogas que lhe foram apresentadas. Em seguida, pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Advertido(a) o(a) sentenciado, nesta audiência, a respeito dos efeitos das drogas, conforme determinado na sentença proferida, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GLEIDSON DA SILVA ante o cumprimento integral do sancionamento imposto. Procedam-se às anotações e comunicações necessárias e, oportunamente, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". Em seguida, o(a) MM^(a) Juiz(a) determinou o salvamento do registro audiovisual da audiência no sistema informatizado SAG-PG5. Eu, Eloy Nogueira, Coordenador, digitei o presente termo, que é assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a) (Lei nº 11.419/06), sendo dispensada a assinatura dos demais presentes por tratar-se de audiência telepresencial gravada no sistema informatizado. NADA MAIS.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA